

1、法教育とは？

→小学校の社会・中学校の公民・高校の現代社会、政治・経済で勉強した内容を思い出してみよう。

→政治経済の教科書に出てきた法律・条約・条例：140以上ある！（政治分野60、経済分野50）

→その内容は？どうしてその法律が必要なのか？…名前だけでルールが存在理由の不在

（1）法教育…法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身につけるための教育（法務省）

※法＝暗記するものという固定観点からの脱却

⇒具体的に身につけること

- ①事実認識と多面的考察…事実をちゃんと見よう！
- ②意見調整と合意形成、その判断…意見を主張し合おう！それを取りまとめよう！
- ③意見を述べることと他者の理解…他者を理解しよう！

（2）学校におけるルール…道徳的意味合い＝「守らなくてはいけない」という呪縛

①例：校則の問題

ア、決まっているからという諦め…おかしいルールの場合は変更すべきではないか？

※実際：法は改正されていく場合が多い

イ、正しいルールだから考える意味なし…正しいルールでも強制されたらどうか？

※実際：正しいかどうか、意見が対立する場合、双方に根拠がある場合あり（誰にとって「正しさ」？）

②改正のための手続…単なるマニュアルではダメ→その意味を考えよう！

ア、ルールの変更の発案は、誰がすべきなのでしょう？→当事者論

⇒当事者はだれか？窓口はどこか？誰がいいか悪いかを判断するのか？

例：ルール変更の発案⇒一生徒、ホームルーム委員、生徒会長、生徒会本部

※生徒会長はえらいのか？…みんなお任せ？全生徒の代表者？

イ、議論すべきことは、どのようなことなのでしょう？→訴訟物論

例：主張（請求）として具体的に何を变えるのか？議論の対象はなにか？＝議論の場の設定

※「制服が気に入らない」NG ⇒ 「ソックスの自由化」OK

ウ、だれがどのように主張・立証するのでしょうか？→証明論

例：主張の根拠を示す。←アンケートによる全生徒の意見、説得的な根拠

※理由がわかれば、その対処もわかる

※言い出した者が根拠を示すのか、言われた側が行うのか＝資料をもっているのは誰か？

エ、議題の審議結果の効力はいつから誰に及ぶのでしょうか？→既判力理論

例：効力の発生する場所、時間、人 →いつから効力が発生するのか（男子か女子か、教員は？）

※中高一貫の場合：高校で議論⇒中学には？ 女子だけOK⇒男子も議論に参加すべきか？

（3）どうしてルールは変わらないのか？…意識を変えたとともに戦略を！

⇒意識の問題：変わるはずがない、変えられないという先入観からの脱却

⇒手続の問題：変えるための手続の不知、知っていてもマニュアルだと思っていることからの脱却

①自己責任…十分な手続保障の付与とその結果としての当事者の自己責任の正当化

→十分な手続保障がされていないにもかかわらず、その結果だけ負わされることの不合理

②手続保障…民事訴訟の目的は最終的な判決を出すことではなく、それに至る手続過程において法的なルールに基づき当事者が十分な議論をすること→それによって当事者間で途絶していた話し合いのルートを回復し、合理的な交渉が促進→紛争解決力の側面からの援助

2、としょかんライオン

(1) きまり「静かにしなければいけない」：ルールを守るということはどういう意味か？

→決まりがなければ、守らなくてもよいのか？

⇒決まりがあり、それを守らないことが悪とは限らない。

(逆に言えば、決まりがないからといってやっていいわけでもない。)

(2) きまり「走ってははいけない」：決められたルールは絶対なのか？

→どうしてこのようなルールがあるのか？

⇒決められたことだから守るのではなく、そうしなくてはいけない理由が大事。

⇒決まりがないとわからない 例：本の貸出期間や冊数

※目的とそれを達成するための方法として最適か

※他人の権利・利益の尊重⇔自分の行動の自由・必要性

(3) きまり「ちゃんとしたわけがあるときはべつ」：静けさよりも大事なものはあるのか？

→一言も話をしてはいけないのか？

⇒一般的に正しい決まりでも、時と場合によっては妥当性に欠けることがある。 ※原則と例外

(4) きまりの存在意義

①明確化…ルールが存在を誰でもわかるようにする ②具体化…数量的な基準や細目を示す

③正当化…ルールに従った行為を要求する根拠とする ④内面化…ルールがあることを再確認する

<課題1> きまりがあれば解決するのか？…決まりを守らなかったのは悪いことなのか？

…きまりがあっても従わなくてもよい場合はないのか？

<課題2> きまりがない場合はどうするか？…どのように判断するのか？

(5) まとめ

①決まりは不変のものではなく、変えることができる。

②きまりには例外がある。それは、明示される場合と明示されない場合がある。

③きまりを与えられたものとしてではなく自らのものとして引き受ける必要がある。

<発展問題>：ワニは？ヘビは？＝異質で迂遠な存在を受け入れるべきか否か？

3、昔話法廷・・・裁判員になったらどうするか？ ☆テーマ（ ）

→検察官と弁護人の両者の意見を聞いてどう判断するか考えてみよう。

有罪・実刑・死刑になる事情



罪・執行猶予になる・死刑にならない事情

4、別れたカップルの事例・・・プライバシーの権利とは？

★次のケースを読んで、プライバシーについて、考えてみましょう。

<ケース>

あなたの親友Aくんは、Bさんが好きだと打ち明けられ、Aくんを応援して、とうとう告白し、OKをもらうことができました！「やったねー！」「ありがとう！」と喜び合いました。クラスみんなにばれると恥ずかしいので、二人はこっそりと、休み時間に校舎裏で話したり、放課後にみんなと会わないように気を付けつつ、一緒に帰ったりしていました。しかし、部活動で忙しいAくんはだんだんと部活にのめり込み、Bさんとの時間をもてなくなり、ケンカになってしまいました。そして、AくんはBさんと別れてしまいました。お似合いのカップルだと思っていたあなたは残念に思い、二人に元の関係に戻ってほしいと思っています。気まずい二人は顔をあわせていません。

(1) しばらくして、クラスではグループでの研究授業をすることになりました。あなたはクラス委員長で、先生からグループ分けをするように頼まれました。あなたは、この二人のことをどのようにしますか？

(2) ギスギスした二人の関係を不審に思い始めています。クラスメイトの一人が、「あの二人、どうかしたの？」と聞いてきました。あなたはどのようにしますか？

(3) 二人が同じグループになって、険悪なムードで活動が進まなかったら、あなたはどのようにしますか？

(1) あなたが委員長なら、どうやってグループ分けをしますか？

- ①別れた二人を同じ班にする
- ②別れた二人を同じ班にしない ⇒
- ③特に考慮しない ⇒
- ④その他

(2) 秘密を言うか言わないか？…恋人関係(付き合ったこと、別れたこと)は秘密なのでしょうか？

⇒言う or 言わない・・・その理由は？

	考え方	権利
①二人の気持ち	例：他人に知られたくない、知られることの不利益	プライバシーの権利
②あなたの気持ち	例：言うべきではないかどうかの判断をする	表現の自由
③みんなの気持ち	例：知りたい気持ち、知ることによる利益	知る権利

<発展問題>：一部の友人が知っていた場合、クラスみんなが黙認していた場合、AがBの写真をSNSにアップしていた場合、先生に聞かれた場合

※みんなが二人の関係を知った場合に、どのような影響があるのでしょうか？

プラス面	マイナス面
例：まわりも二人を配慮して、グループを作れる。もし知らなかったらギスギスして支障が生じる。その人を好きだったらアタックできる。	例：秘密をばらされる。後ろ指をさされる。批判される。誹謗中傷、本人に対しての態度が変わる。広まってしまう。 <u>一度知ったら忘れられない。</u> ※忘れられる権利



※広く情報が流れると利益になる場合もある。

＝みんなの利害になる問題

⇒雰囲気が悪いとクラス全体に悪影響

※うまく研究をするためにどう組むのか？

＝知る権利として必要（グループという目的）

⇒知る権利は公益に繋がる！



※プライバシーの権利

⇒プライバシーの侵害かどうかの判断についての判例を見て見よう。（ノンフィクション・逆転事件）

「その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべき」（最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁）

（３）どうやって問題を解決すればいいのでしょうか？

自分で何とかする	誰かに助けてもらう
例：秘密なのだから、意見を聞いてはいけなく、自分で考える。	例：本人に聞く。先輩に聞く。先生に相談する。 みんなに意見を聞く。（←秘密をばらす）

※自分だけで解決しないこともある。⇒あなたは どうしますか？

（４）まとめ

- ①プライバシーの権利は、表現の自由や知る権利と抵触する。
- ②あなた自身が考える合理的判断の裏には、あなたが重要視する価値の序列がある。
- ③どんな内容の情報か、誰に関する情報かなど、詳細に検討しなければ、結論は出てこない。
- ④紛争解決のためには、自分だけの力だけでなく、多くの者が関与することも必要である。

<補論：今回の議論と関連して…忘れられる権利>

⇒忘れられる権利…インターネット上の個人情報について、検索エンジン事業者に対して、検索結果からの削除を求めるというもの

→ネット上の情報は、当事者自ら公開していたり、合法的に公開されていたりする。

→ネット上で拡散した情報は、それが虚偽のものや過去のものであったとしても、個別のウェブサイトごとに削除を求め、その情報を消し去ることは困難。⇒拡散するなという請求は認められるか？

⇒身近にあった問題は法学に繋がる。法的な考え方から自身の選択を、見直してみよう